

Nr. 85 Kabinettsitzung vom 24. Januar 1935, 11.55 Uhr¹

R 43 I/1472, S. 17–25 Original

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Grauert, Reinhardt, Posse, Krohn, Ohnesorge, Koenigs, Milch; Keppler; MD Surén; Protokoll: MR Wienstein (P. 1–3, 6), Thomsen (P. 4, 5), Willuhn (P. 7), Killy (P. 8).

Beginn: 11:55

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES DRITTEN GESETZES ZUR ÜBERLEITUNG DER RECHTSPFLEGE AUF DAS REICH (Rk. 490).
2. ENTWURF EINES REICHSTATTHALTERGESETZES (Rk. 450).
3. ENTWURF DER DEUTSCHEN GEMEINDEORDNUNG (Rk. 377, 512).
4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERTRETUNG DES SAARLANDES REICHSTAG (Rk. 551).
5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VORLÄUFIGE VERWALTUNG DES SAARLANDES (Rk. 552).
6. VERKÜNDUNG DES GESETZES ÜBER DIE ANWENDUNG DEUTSCHEN RECHTS BEI DER EHESCHIEDUNG VOM 13. DEZEMBER 1934.
7. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG EINER ZINSERMÄSSIGUNG BEI KREDITANSTALTEN.
8. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES KREDITERMÄCHTIGUNGSGESETZES.

1. ENTWURF EINES DRITTEN GESETZES ZUR ÜBERLEITUNG DER RECHTSPFLEGE AUF DAS REICH (Rk. 490).

Der Reichsminister der Justiz trug den Inhalt des Gesetzentwurfs Rk. 490 vor².

¹ Im Protokoll fälschlich: 11 Uhr. Zeitangabe übernommen aus dem hs. Eintrag in die Anwesenheitsliste; R 43 I/472, S. 309. Die Sitzung schloß sich unmittelbar an die Ministerbesprechung (Dok. Nr. 84) an.

² KabVorl. des RJuM vom 18. 1. 35: R 43 II/1505, Bl. 151–154; nach den Wünschen des RFM geänderte Fassung vom 23.1.: Ebd. Bl. 155–158; R 43 I/1472, S. 27–30; R 2/24091, unfol. Der Entwurf schloß an das 2. ÜberleitungsG vom 5. 12. 34 an (Dok. Nrr. 46, 53 P. II 4), durch welches auch die nichtpreuß. Landesjustizministerien aufgelöst und ihre Zuständigkeiten auf den RJuM übergeleitet, jedoch die nachgeordneten Behörden (Gerichte, Staatsanwaltschaften, Strafanstalten) und ihre Beamten in ihrem bisherigen Verhältnis als Landesbehörden und Landesbeamte belassen worden waren: „Dieser Zustand war von vornherein nur

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu³.

Der Reichsminister ohne Geschäftsbereich Dr. Frank äußerte aus Anlaß der Beratung des Gesetzesentwurfs die dringende Bitte, mit Rücksicht auf die sehr beschränkten Vermögensverhältnisse des größten Teils der Referendare die Justizprüfungsämter in München und Hamburg zu erhalten⁴.

Der Reichsminister ohne Geschäftsbereich Kerrl äußerte sich gegen diesen Antrag. Gerade mit Rücksicht auf die Vereinheitlichung auch bei den Referendaren habe er das Gemeinschaftslager in Jüterbog geschaffen⁵. Eine endgültige Entscheidung wurde nicht getroffen⁶.

2. ENTWURF EINES REICHSTATTHALTERGESETZES (Rk. 450).

Der Reichsminister des Innern trug den Inhalt des Gesetzentwurfs Rk. 450 vor⁷.

Der Reichswehrminister beantragte eine Vorschrift für die Ausführungsbestimmungen, derzufolge die Reichsstatthalter nicht in die Befugnisse der Reichsbehörden eingreifen können, soweit die Landesverteidigung in Frage kommt.

Das Reichskabinett stimmte diesem Antrag zu⁸.

Im übrigen stimmte das Reichskabinett dem Gesetz in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu⁹.

als Übergangszustand gedacht. Das weitere Ziel, die gesamte deutsche Justiz beim Reich zu vereinen, alle Justizbehörden und -bedienstete in den Dienst des Reichs zu nehmen und dieses in Justizangelegenheiten haushalts- und vermögensrechtlich zum Rechtsnachfolger der Länder zu machen, ist der Zweck dieses Gesetzes“ (Begründung). Die Landesjustizhaushalte und mit ihnen die Justizbehörden und -bediensteten sowie alle vermögensrechtlichen Pflichten und Rechte sollten zum Wechsel des Rechnungsjahres am 1. 4. 35 auf das Reich übergehen; dafür wurden die Reichssteuerüberweisungen um die Höhe des Zuschußbedarfs der Landesjustizverwaltungen, berechnet nach dem Durchschnitt der Jahre 1925–33, gekürzt. Votum des MR Wienstein als Tischvorlage für die Kabinettsitzung („für die weitere Durchführung der Reichsreform sehr bedeutsamer Entwurf“): R 43 II/1505, Bl. 159. Zum Stellenwert des Gesetzes s. auch GRUCHMANN, Justiz, S. 116f.

³ Gesetz vom 24. 1. 35 (RGBl. I S. 68). DNB-Bericht über den Staatsakt in Berlin am 2. 4. 35 anläßlich des Übergangs der gesamten Rechtspflege auf das Reich: R 43 II/1505, Bl. 170–173.

⁴ Die aufgrund der Justizbildungsordnung vom 22. 7. 34 (RGBl. I S. 727) erlassene 1. DVO vom 13. 9. 34 (RGBl. I S. 831) hatte in § 57 „vorübergehend“ Zweigstellen des Reichsjustizprüfungsamts (RJP) zur Abnahme der großen Staatsprüfung in München, Stuttgart, Dresden und Hamburg errichtet. Durch eine von StS Freisler, wie Kerrl prinzipieller Verfechter einer zentralen Prüfung für das ganze Reich in Berlin, bewirkte AV des RJuM vom 11. 1. 35 (DJ 1935, S. 93) waren diese Zweigstellen des RJP zum 1. 3. 35 wieder aufgelöst worden. Zur Kontroverse um die Organisation der jurist. Staatsprüfung vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 108–111.

⁵ Die Teilnahme am sechswöchigen (ab 1935 achtwöchigen) „Gemeinschaftslager Hanns Kerrl“ bei Jüterbog (Mark Brandenburg), eingerichtet durch den damaligen Preuß. Justizminister Kerrl im Juni 1933, war für alle preuß., ab 1936 dann allgemein auch für die nichtpreuß. Rechtsreferendare in der Zeit zwischen der Abgabe der schriftlichen Arbeit und der mündlichen Prüfung verpflichtend. Das Lager stand unter Leitung der SA und sollte den „Gemeinschaftsgeist“ unter den Jungjuristen fördern, vorwiegend durch körperliche Erleichterung. Mit Kriegsbeginn wurde es aufgelöst. Zu seiner Einbeziehung in die Juristenausbildung s. eingehend GRUCHMANN, Justiz, S. 302–312.

⁶ Gürtner beendete die Auseinandersetzung schließlich durch seine VO über den Ausbau des Reichs-Justizprüfungsamtes vom 27. 2. 35 (RGBl. I S. 342), welche die Abnahme der großen Staatsprüfung „örtlichen Prüfungsstellen“ des RJP in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart übertrug. Die Einheitlichkeit des Prüfungswesens blieb auch bei dezentraler Durchführung voll gewahrt, indem das RJP die Aufgaben stellte, die Prüfungsstellen beaufsichtigte und ein Vertreter des RJP jederzeit den Vorsitz in der mündlichen Prüfung übernehmen konnte.

⁷ KabVorl. des RIM vom 17. 1. 35: R 43 I/1472, S. 31–33; R 43 II/1376, Bl. 171, 175–185 (mit Votum des MR Wienstein, Protokoll- und Presseauszügen); R 18/5442, S. 131ff. (mit Vorentwurf; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30331); R 22/4, Bl. 40–45. Die verschiedenen Bearbeitungsstadien der Vorlage, beginnend mit dem Entwurf eines „Gesetzes über die Reichsstatthalter und Oberpräsidenten“ des MD Nicolai vom 7. 11. 34, dem Entwurf eines „Gesetzes über die Reichsmittelinstanz“ vom 7. 12. und den Entwürfen eines „Zweiten Gesetzes über die Reichsstatthalter“ vom 29. 12. 34 und 5. 1. 35 sind überliefert in: R 18/5442, S. 19ff., 399–415 (Vm. für StS Stuckart); R 22/4, Bl. 18–23. Die endgültige Fassung der KabVorl. wurde auf einer Chefbesprechung am 15. 1. 35 abgestimmt; s. R 43 II/1376, Bl. 172–174; R 22/4, Bl. 39. Eingehend zur Vorgeschichte des Gesetzes und der (letztlich verfehlten) Absicht des RIM, damit den unglücklichen Dualismus Reichsstatthalter – Landesregierungen zu beseitigen und die staatsrechtliche Stellung des RStH der des preuß. OP anzugleichen, s. BACHNICK S. 222–237. Noch beim Vortrag der KabVorl. durch Lammers am 21. 1. 35 hatte Hitler das Gesetz als „z. Zt. für verfrüht“ bezeichnet und sich die Absetzung von der TO der Kabinettsitzung offengehalten; R 43 II/1376, Bl. 171.

⁸ Hierzu Dok. Nr. 88 Ziff. VIII.

⁹ Das Gesetz wurde von Hitler am 30. 1. 35 ausgefertigt (RGBl. I S. 65). Zu Inhalt und Umsetzung s. Dok. Nr. 88; vgl. auch BACHNICK S. 63–65.

3. ENTWURF DER DEUTSCHEN GEMEINDEORDNUNG (Rk. 377, 512).

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs Rk. 377 vor¹⁰.

Zu § 41 des Entwurfs¹¹ beantragte der *Reichsminister des Innern* selbst eine andere Fassung, derzufolge zunächst das Ergebnis der Stellenausschreibung dem Beauftragten der NSDAP vorzulegen ist, der über die Besetzung seinerseits mit den Gemeinderäten berät. Sodann soll der Vorschlag des NSDAP-Beauftragten für den betreffenden Posten von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Die Ernennung erfolgt durch die Gemeinde.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Antrag des Reichsministers des Innern zu.

Das *Reichskabinett* stimmte ferner einem Antrage des *Preußischen Finanzministers* zu, daß für das Verfahren bei der Stellenbesetzung strengste Verschwiegenheit vorgeschrieben wird¹².

Der *Führer und Reichskanzler* führte aus, daß die personellen Schwierigkeiten in manchen Gemeinden hauptsächlich darauf zurückzuführen seien, daß Staat und Gemeinden noch zu sehr mit Männern der früheren, aufgelösten Parteien durchsetzt seien. In 20–30 Jahren werde sich dieser Zustand grundlegend geändert haben.

Die Wehrmacht habe sich stets in den vergangenen Jahren von dem früheren Parteiengetriebe ferngehalten. Insofern sei das Verhältnis der Wehrmacht zum neuen Staate auch von Anfang an am klarsten und besten gewesen.

Der *Preußische Finanzminister* beantragte, den § 6 so zu fassen, daß auch ortsübliche Bezeichnungen für den Bürgermeister, wie zum Beispiel Gemeindeschulze, weiter erhalten bleiben können.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Antrage zu¹³.

Ein weiterer Antrag des *Preußischen Finanzministers*, den § 120 so zu fassen, daß der Zusammenschluß von Gemeinden nur durch Gesetz erfolgen solle, verfiel der *Ablehnung*. Der Paragraph soll jedoch so gefaßt werden, daß die Verordnung des Reichsministers des Innern über den Zusammenschluß von Gemeinden im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern erlassen werden soll¹⁴.

§ 40 soll auf Antrag des *Reichsministers* ohne *Geschäftsbereich Kerrl* einen Zusatz des Inhalts erhalten, daß Ausnahmen zulässig sind¹⁵.

¹⁰ KabVorl. des RIM vom 16. 1. 35: R 43 I/1472, S. 35–281; R 43 II/568, Bl. 378, 62–185. Entstehung und Schlußbearbeitung des DGO-Entwurfs vgl. Dok. Nr. 74; allgemeine Begründung: Dok. Nr. 79. Zur Beschlußfassung im Kabinett s. auch MATZERATH S. 153 f.; BACHNICK S. 367f.

¹¹ Entsprach dem § 42 alter Zählung (Bestellung der Bürgermeister und Beigeordneten): Dok. Nr. 74 Anm. 5.

¹² In der endgültigen Fassung lautete § 41:

„(1) Die Stellen hauptamtlicher Bürgermeister und Beigeordneter sind vor der Besetzung von der Gemeinde öffentlich auszu-schreiben. Die bei der Gemeinde eingegangenen Bewerbungen sind dem Beauftragten der NSDAP zuzuleiten. Dieser schlägt nach Beratung mit den Gemeinderäten in nichtöffentlicher Sitzung bis zu drei Bewerber vor. Bei Stellen von Beigeordneten hat er vorher dem Bürgermeister Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(2) [... Entsprach inhaltlich der alten Fassung.]

(3) Erklärt sich die nach Abs. 2 zuständige Behörde mit der Berufung eines der vorgeschlagenen Bewerber einverstanden, so ernennt die Gemeinde diesen Bewerber. Anderenfalls sind neue Vorschläge einzureichen. Erklärt sich die zuständige Behörde auch mit diesen Vorschlägen nicht einverstanden, so beruft sie den Bewerber, den die Gemeinde zu ernennen hat. Das gleiche gilt, wenn innerhalb einer von der zuständigen Behörde bestimmten Frist ein Vorschlag nicht gemacht wird. [...]

(5) Bis zur Erklärung des Einverständnisses der nach Abs. 2 zuständigen Behörde ist über die Vorschläge Verschwiegenheit zu wahren.“

¹³ § 6 (1) wurde aus der KabVorl. (gleichlautend mit Dok. Nr. 74 Anm. 6) unverändert in die endgültige Fassung übernommen.

¹⁴ § 120 (vgl. Dok. Nr. 74 Anm. 7) lautete dann: „Der Reichsminister des Innern kann im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern und nach Benehmen mit der obersten Landesbehörde durch Verordnung den Zusammenschluß kreisangehöriger Gemeinden, auch in einzelnen Teilen des Reichs, zu engeren Gemeindeverbänden regeln, ihnen Aufgaben der Gemeinden übertragen und die Rechtsverhältnisse dieser Verbände ordnen. Er kann ferner im Verordnungswege für mehrere kreisangehörige Gemeinden Gemeinschaftseinrichtungen vorschreiben, die einen geordneten Gang der Verwaltung gewährleisten.“ – Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 79 Ziff. 4.

¹⁵ In § 40 wurde Satz 2 neu eingefügt wie folgt: „In Stadtkreisen muß der Bürgermeister oder der Erste Beigeordnete hauptamtlich angestellt sein und die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen. Die Hauptsatzung kann auch für andere hauptamtlich verwaltete Stellen, insbesondere für die Stelle des Stadtkämmerers, eine besondere Vorbildung vorschreiben.“

§ 56 soll im Absatz 2 so gefaßt werden, daß die Beratungen nach Bestimmung des Bürgermeisters öffentlich oder nicht öffentlich sind¹⁶.

Eine längere Aussprache entstand über die Frage, ob an den im Gesetz vorgesehenen staatlichen Genehmigungen¹⁷ in bestimmten Fällen festgehalten werden soll.

Der *Führer und Reichskanzler* wies darauf hin, daß Oberbürgermeister Dr. Goerdeler sich sehr energisch gegen eine staatliche Genehmigung ausgesprochen habe, weil auf diese Weise die Initiative und Verantwortungsfreudigkeit der Oberbürgermeister eingeschränkt werde¹⁸. Der Führer und Reichskanzler betonte, daß dieses Argument auf ihn Eindruck mache.

Staatssekretär Grauert führte aus, daß die ursprünglich große Anzahl von genehmigungspflichtigen Verfügungen der Gemeinden jetzt im Gesetz auf 9 Fälle beschränkt worden sei, die durchaus tragbar seien.

Das *Reichskabinett* beschloß, in den Fällen, in denen im Entwurf eine Genehmigungspflicht vorgesehen ist, die Möglichkeit zu schaffen, daß eine Anzeigepflicht der Gemeinden an die Aufsichtsbehörden vorgeschrieben wird, die an Stelle der Genehmigungspflicht tritt¹⁹.

Im übrigen stimmte das *Reichskabinett* dem Gesetz in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu²⁰.

¹⁶ § 56 betraf die Abhaltung von Gemeinderatssitzungen. Abs. 2 neu lautete: „Der Bürgermeister bestimmt jeweils, ob die Beratungen öffentlich oder nicht öffentlich sind. Die Tagesordnung öffentlicher Beratungen ist mit Ort und Stunde öffentlich bekanntzumachen.“

¹⁷ In entlarvendem Gegensatz zum offiziell herausgestellten Prinzip „echter“ Selbstverwaltung machte die DGO die Entschlie-ßungen des Bürgermeisters in zahlreichen Fällen von der Genehmigung der Aufsichtsbehörde abhängig. Genehmigungspflichtig waren v.a.: Die Hauptsatzung, die Satzung über Anschluß- und Benutzungszwang, Verleihungen und Aberkennungen des Bürgerrechts, des Ehrenbürgerrechts und von Ehrenbezeichnungen, die unentgeltliche Veräußerung gemeindlicher Vermögensgegenstände, die Umwandlung von Eigenbetrieben in rechtlich selbständige Unternehmen, die Aufnahme von Darlehen bei den Kommunalkreditinstituten (Sparkassen), die Aufnahme und der Höchstbetrag von Kassenkrediten und Bürgschaften, die Höhe der gemeindlichen Steuersätze. Im einzelnen s. die Auflistung bei BACHNICK S. 87.

¹⁸ Goerdeler hatte mit einem umfänglichen persönlichen Schreiben an Frick vom 11. 1. 35 stärkste Bedenken gegen den Einbau des „Beauftragten der NSDAP“ (Kreisleiter) in die Gemeindeverfassung nach § 33 DGO (s. Dok. Nr. 74 Anm. 3) erhoben: „Ich kann nicht *ernst* genug warnen vor einer derartigen Beaufsichtigung der Selbstverwaltung durch ein außerhalb der Selbstverwaltung stehendes Parteiorgan. [...] Wenn Sie, Herr Minister, heute die mit mir in der Verwaltung der Stadt Leipzig arbeitenden, lange der Partei angehörenden Stadtverordneten und Ratsmitglieder befragen, so werden Sie die einmütige Antwort erhalten, daß ein Hineinregieren durch eine außerhalb der Verwaltung stehende, nicht mit der Verantwortung für die Verwaltung belastete Stelle zu einer vollkommenen Vernichtung jedes Verantwortungsbewußtseins innerhalb der Verwaltung führen muß. *Alle jene Männer sind tief von der Überzeugung durchdrungen, daß Erfahrung, Verantwortung und Entschluß innerhalb der Verwaltung vereinigt sein müssen.* [...] Letzten Endes müssen sich doch die Gemeinderäte und die Beigeordneten, die auch vom Vertrauen der Partei getragen sind, für absolut überflüssig halten, wenn gerade in den wichtigsten Punkten nicht ihre Erfahrung den Ausschlag gibt, sondern die mangelnde Erfahrung eines außerhalb der Verwaltung stehenden Mannes.“ Er bitte ihm zu glauben, „daß diese Bestimmung, in die Tat umgesetzt, die Selbstverwaltung vernichtet. *Denn sie zerstört beim Bürgermeister und bei den Gemeinderäten die Freude an der aus Erkenntnis, Erfahrung und Sorge geborenen Verantwortung.* Eine solche Vernichtung der Selbstverwaltung würde ich für ein tragisches Unglück für unser Vaterland und für eine furchtbare Verkennung einer großen, sich der Partei anbietenden Aufgabe halten.“ R 43 II/569, Bl. 140–158. Noch am Tag vor der Kabinettsitzung war es Goerdeler gelungen, zu Hitler vorzudringen und ihm seine Einwände vorzutragen. Ebenfalls am 23.1. hatte er unter Berufung auf diesen Vortrag der Rkei alternative Formulierungsvorschläge zugeleitet, die allgemein auf eine Stärkung der Stellung des Bürgermeisters und den Ausschluß des Parteibeauftragten aus der praktischen Arbeit der Gemeindevertretung hinausliefen; R 43 II/569, Bl. 349–360. Zur Beteiligung Goerdelers an der Aufstellung des DGO-Entwurfs und seinen hierbei vertretenen Positionen s. eingehend: REICH S. 189–196, 209–220.

¹⁹ Eine Umwandlung der Genehmigungs- in eine Anzeigepflicht wurde nicht im Gesetz, sondern erst in späteren Durchführungsverordnungen vorgenommen, überdies in ganz geringem, durch zusätzliche Kautelen abgesicherten Umfang und beschränkt auf Stadtkreise. Diese Erleichterungen bezogen sich auf die unentgeltliche Veräußerung von Gemeindevermögen, die Umwandlung von Eigenbetrieben, den zulässigen Höchstbetrag von Kassenkrediten und die Höhe der Steuerbeträge. Siehe §§ 5, 7 der 2. DVO vom 25. 3. 36 (RGBl. I S. 272), 4. DVO vom 20. 8. 37 (RGBl. I S. 911).

²⁰ Das Gesetz wurde von Hitler am 30. 1. 35 ausfertigt (RGBl. I S. 49). Vorstellung der neuen DGO noch vor der Verkündung in DNB vom 29.1. und Präsentation durch StS Grauert vor der Presse am 30.1.: R 43 II/469, Bl. 375–378. Eingehende kritische Würdigungen s. MATZERATH S. 155–164; BACHNICK S. 78–93.

4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERTRETUNG DES SAARLANDES IM REICHSTAG (Rk. 551).

Der *Reichsminister des Innern* trägt den Gesetzentwurf vor.
Das *Reichskabinett* stimmt der Vorlage zu²¹.

5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VORLÄUFIGE VERWALTUNG DES SAARLANDES (Rk. 552).

Der *Reichsminister des Innern* trägt den Entwurf unter Berücksichtigung der vom Reichsarbeitsminister zu § 4 vorgeschlagenen formellen Änderungen (Rk. 655) vor²². Er gibt von einem Telegramm des Saarbevollmächtigten, Gauleiter Bürckel, Kenntnis, in dem dieser sich gegen den vorzeitigen Beginn der Rückgliederung, insbesondere in Personalfragen, wendet.
Der Reichsminister des Innern bittet die Ressortminister, sich in derartigen Fragen mit Gauleiter Bürckel in Verbindung zu setzen (vgl. auch Rk. 698²³).
Das *Reichskabinett* stimmt der Vorlage zu²⁴.

6. VERKÜNDUNG DES GESETZES ÜBER DIE ANWENDUNG DEUTSCHEN RECHTS BEI DER EHESCHIEDUNG VOM 13. DEZEMBER 1934.

Der *Reichs- und Preußische Minister der Justiz* bat um Zustimmung des Reichskabinetts zu seinem Antrag, das bereits beschlossene Gesetz über die Anwendung deutschen Rechts bei der Ehescheidung vom 13. Dezember v. Js.²⁵ jetzt zu verkünden.
Das *Reichskabinett* stimmte zu.

²¹ KabVorl. des RIM vom 21. 1. 35: R 43 I/1472, S. 283–285; R 43 II/288, Bl. 18–20. Das nur zwei Paragraphen umfassende Gesetz verfügte aufgrund der bei der Saarabstimmung erzielten Stimmenzahl für Deutschland (vgl. Dok. Nr. 84 P. 1) eine Vermehrung des Reichstags um acht Abgeordnete, welche „der Führer und Reichskanzler auf Vorschlag des Reichskommissars für die Rückgliederung des Saarlandes aus der Zahl der Reichstagswähler im Saarland“ zu bestimmen habe. Der Entwurf war bereits auf den 30. 1. 35 datiert, an diesem Tage wurde das Gesetz auch verkündet (RGBl. I S. 68). Näheres s. MUSKALLAS. 185 f.

²² KabVorl. des RIM vom 21. 1. 35: R 43 I/1472, S. 287–294; R 43 I/256, Bl. 251–258 (mit Begründung); R 2/5822, unfol. Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 78. Die Begründung führte u.a. aus: „Bis zur Eingliederung des Saarlandes in einen Reichsgau bedürfen die Fragen einer vorläufigen Regelung, die sich aus der Übernahme der Regierungsgewalt im Saarland durch das Deutsche Reich ergeben. Unter Vermeidung eines Vorgriffs auf die Neugliederung des Reichs und auf die Verwaltungsorganisation der späteren Reichsgaue wird daher das Saarland als Teil des Reichsgebiets in unmittelbare Reichsverwaltung übernommen. [...] Die Verwaltung im Saarland bedarf für die Zeit der Überleitung der Verwaltung auf das Reich einer scharfen Zusammenfassung. Alle diejenigen Verwaltungsgebiete, die nicht den Reichszentralbehörden und besonderen Fachbehörden Vorbehalten bleiben müssen, werden daher beim ‚Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes‘ zusammengefaßt.“ Der Änderungsvorschlag des RAM betraf nur die korrekte Bezeichnung von Behörden: R 43 I/256, Bl. 262. Zur Durchführung der Überleitung und Gleichschaltung der Saarverwaltung s. JACOBY S. 163–172; MUSKALLAS. 177–185.

²³ Ersuchen des RIM an die Reichsminister vom 24. 1. 35, bei allen für das Saarland in Aussicht genommenen Rechtsverordnungen „den Reichskommissar und mich jeweils zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu verständigen“; R 43 I/256, Bl. 269.

²⁴ Das Gesetz wurde am 30. 1. 35 ausgefertigt (RGBl. I S. 66).

²⁵ Dok. Nr. 64 P. 17. – Das Gesetz wurde mit Datum vom 24. 1. 35 verkündet (RGBl. I S. 48). Abdruck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 15.

7. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG EINER ZINSERMÄSSIGUNG BEI KREDITANSTALTEN.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht, mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Reichswirtschaftsministers und Preußischen Ministers für Wirtschaft und Arbeit beauftragt, trug die Vorlage vor²⁶ und beantragte die Streichung der Worte: „ferner hypothekarisch“ bis „S. 651“ im § 7 des Entwurfs²⁷. Der Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft erklärte zu dem Entwurf nicht Stellung nehmen zu können, weil er wegen verspäteter Vorlage sich mit ihm vor der Kabinettsitzung nicht habe beschäftigen können.

Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu mit der vom Reichsbankpräsidenten beantragten Abänderung²⁸.

8. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES KREDITERMÄCHTIGUNGSGESETZES.²⁹

Der Reichsminister der Finanzen trug den Entwurf eines Kreditermächtigungsgesetzes vor³⁰. Das Kabinett stimmte dem Entwurf grundsätzlich zu und ermächtigte den Reichsminister der Finanzen, wegen der Formulierung des Gesetzes das Weitere zu veranlassen und den fertiggestellten Entwurf dem Führer und Reichskanzler vorzulegen³¹.

²⁶ Die KabVorl. des RWiM datierte vom 24. 1. 35 und wurde erst in der Sitzung verteilt; R 43 I/1472, S. 295–307; R 43 II/239, Bl. 102–108; R 3101/15374, Bl. 287–293. Zu Vorgeschichte und Inhalt s. Dok. Nr. 81.

²⁷ § 7 (1) der KabVorl. ersetzte § 8 (1) des Entwurfs vom 18. 1. 35 (Dok. Nr. 81 Anm. 9) und lautete: „Die aus der Annahme des Angebots sich ergebende Zinsersparnis bei der einzelnen Kreditanstalt ist nach näherer Bestimmung des Reichswirtschaftsministers zur Zinsentlastung innerhalb des Bestandes der einzelnen Kreditanstalt an Hypotheken und Grundschulden sowie Forderungen gegen öffentlich-rechtliche Körperschaften zu verwenden. Aufwertungsforderungen, Hauszinssteuerablösungs-forderungen gemäß der Notverordnung des Reichspräsidenten vom 8. Dezember 1931, Zweiter Teil Kap. I § 3 (RGBL. I S. 699, 706), ferner hypothekarisch gesicherte Forderungen aus der Gewährung von Darlehen zur Deckung von Instandsetzungskosten im Sinne des Zweiten Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 21. September 1933 (RGBL. I S. 651) sowie solche Forderungen, die der Deckung von im Auslande begebenen Schuldverschreibungen dienen, werden durch diese Vorschrift nicht berührt.“

²⁸ Das Gesetz wurde noch am 24. 1. 35 ausgefertigt und am folgenden Tag verkündet (RGBL. I S. 45). Am 25. 1. abends sprach Schacht im Rundfunk über die Zinssenkungsaktion (Manuskript: R 2501/6990, Bl. 30–59; DNB-Abdruck: R 43 II/239, Bl. 113f.), am selben Tag bereits hatte auch die RGr. Banken einen Aufruf an ihre Mitglieder erlassen, in dem es u.a. hieß: „Dem deutschen Kreditgewerbe fällt nunmehr die außerordentlich wichtige Aufgabe zu, dem neuen Gesetze Geltung zu verschaffen und dem Umtauschangebot zu einem restlosen Erfolg zu verhelfen. Insbesondere wird es Sache der Leiter der Kreditinstitute sein, ihre Gefolgschaft und Schalterbeamten eingehend über Sinn und Zweck des Gesetzes zu instruieren, damit allen Inhabern von Schuldverschreibungen die nötige Aufklärung dahingehend zuteil wird, daß die erfolgreiche Durchführung des Gesetzes für die Erstarkung der deutschen Wirtschaft unerlässlich ist, im übrigen aber ebenso sehr im Interesse der Gläubiger wie der Schuldner liegt. Namentlich wird es darauf ankommen, die Allgemeinheit darüber aufzuklären, daß [...] die Maßnahme der Regierung folgerichtig ist und im Gesamtinteresse der deutschen Wirtschaft nicht länger herausgezögert werden durfte, um in der gegenwärtigen Zeit der deutschen Wirtschaft einen Zinsfuß zu geben, welcher dieser gewaltigen Entwicklung Rechnung trägt.“ R 3101/15374, Bl. 145f.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist für Inländer telegraphierte Schacht am 6. 2. 35 triumphierend an Hitler, die Konversion sei ein voller Erfolg geworden, „ein eindringlicher und überzeugender Beweis national-sozialistischen Gemeinschaftsgefühls“; R 43 II/239, Bl. 117. Im Ergebnis widersprachen nur 0,23% der inländischen Pfandbrief- und Obligationenbesitzer der Zinssenkung. Bei einem Gesamtumlauf von 8,39 Mrd. RM bedeutete die Konversion eine jährliche Zinsentlastung der öffentl. Schuldner von rd. 120 Mio RM; R 43 II/239, Bl. 120; R 3101/15374, Bl. 301f. Ausländische Ablehnungserklärungen gesammelt in: R 3101/15378. Muster-Propagandaartikel der RBK aus Anlaß der Zinssenkungsaktion zur Verwendung durch die Presse: R 2501/6513, Bl. 100–243; Pressesammlung: R 2501/1370; R 2501/1183, Bl. 124 ff. Vgl. KOPPER S. 156f.

Zur Umsetzung des Konversionsgesetzes wurden 1935–37 sechs DVOn erlassen; s. hierzu im einzelnen: R 22/325, Bl. 46ff.; R 3101/15375. Der folgerichtig nächste gesetzgeberische Schritt war zunächst die Ausweitung der Zinsermäßigung auf alle öffentl. Anleihen: Dok. Nr. 106 P. 14.

²⁹ Dieser Protokollpunkt nachgetragen auf Antrag des RFM vom 26. 2. 35; R 43 I/1472, S. 25; zu seiner Formulierung s. R 2/3278, Bl. 34–37.

³⁰ Der RFM hatte am 18. 1. 35 einen dringenden Kreditbedarf von 1 Mrd. RM zum Ausgleich des laufenden Haushalts begründet; gedacht war an eine Blankokreditermächtigung ohne Befristung. Hiergegen hatte die Reichsschuldenverwaltung Einwände erhoben und wie bisher auf der Publizität der Kreditgebarung des Reichs bestanden; R 2/3278, Bl. 14–22. GesEntw. in mehreren Fassungen: Ebd. Bl. 23–26. Nur wegen der Klärung dieser Grundsatzfrage dürfte v. Krosigk das Kabinett damit befaßt haben.

³¹ Das Gesetz über Erteilung einer Kreditermächtigung vom 19. 2. 35 (RGBL. I S. 198) bestand nur aus einem Paragraphen: „Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, im Wege des Kredits Mittel zu beschaffen, deren Höhe der Führer und Reichs-

kanzler auf Antrag des Reichsministers der Finanzen bestimmt.“ Vgl. R 43 II/781, Bl. 34; R 2/3278, Bl. 27–33. Bereits am 9. 5. 35 wurde die zweite Milliarde genehmigt, am 5. 9. 35 weitere 3 Mrd. RM; s. R 2/3278, Bl. 46–55.

Zitierhinweis

Nr. 85 Kabinettsitzung vom 24. Januar 1935, 11.55 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d085>